คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๒๗๙/๒๕๖๘

นาย น โจทก์

บริษัท พ จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคสอง

เรื่อง โจทก์ฟ้องจำเลยเลิกจ้างโดยจงใจไม่จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ต้องเสียเงินเพิ่มให้แก่โจทก์ร้อยละ ๑๕ ของค่าชดเชยค้างจ่ายทุกระยะเวลา ๗ วัน แต่จำเลยไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์ตามสัญญา จึงไม่จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยด้วยเหตุดังกล่าว จึงไม่ถือว่าโจทก์จงใจไม่จ่ายเงินให้กับจำเลยและไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นชาวต่างชาติ จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม จำเลยมีบริษัทในเครือเดียวกันภายใต้แบรนด์ AA Hotels เมื่อปี ๒๕๕๙ ถึงปี ๒๕๖๖ จำเลยตกลงว่าจ้างโจทก์เข้าทำงานให้แก่จำเลยกับบริษัทในเครือและจำเลยสามารถโยกย้ายสถานที่ทำงานของโจทก์ได้โดยสัญญาจ้างฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนยน ๒๕๕๔ จำเลยและบริษัทในเครือคือ บริษัท พ จำกัด ตกลงว่าจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ สัญญาจ้างฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยโจทก์ถูกโอนย้ายงานมาจากบริษัท ข จำกัด เริ่มทำงานตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ มีข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาขยายระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ออกไปในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สัญญาจ้างฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ จำเลยและบริษัทในเครือคือบริษัทโรงแรม ค ตกลงว่าจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปประจำเขตพื้นที่ โจทก์ถูกโอนย้ายงานมาจากบริษัท ข จำกัด เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ สัญญาจ้างฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำเลยและบริษัทโรงแรม ค ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปประจำเขตพื้นที่ สัญญาจ้างฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำเลยและบริษัทโรงแรม ค ทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ให้ทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำเลยตกลงว่าจ้างโจทก์ทำงานให้แก่จำเลยต่อเนื่องตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปประจำเขตพื้นที่ ที่โรงแรม ง เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้รับค่าตอบแทนในการทำงาน เดือนละ ๔๒๗,๔๐๐ บาท ค่าที่พักอาศัยเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาทค่าอาหารเดือนละ ๖๐๐ บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ ๔๗๘,๐๐๐ บาท ต่อมาเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำเลยไม่ต่อสัญญาจ้างกับโจทก์ ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด สัญญาจ้างโจทก์มีลักษณะต่อเนื่องจึงเป็นการจ้างงาน

ที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาและงานในหน้าที่โจทก์มีลักษณะเป็นปกติธุระของจำเลย ไม่ใช่งานโครงการเฉพาะหรืองานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวหรือเป็นไปตามฤดูกาล การที่จำเลยเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ เมื่อโจทก์ทำงานมาติดต่อกันครบ ๑๐ ปี แต่ไม่ครบ ๒๐ ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐๐ วัน เป็นเงิน ๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันเลิกจ้าง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันฟ้องเป็นเวลา ๓๑๑ วัน คิดเป็นดอกเบี้ย ๖๑๐,๙๒๓.๒๙ บาท และการที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทำให้โจทก์ไม่มีงานไม่มีรายได้ ขอเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจากค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๔๗๘,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน รวมเป็นเงิน ๕,๒๕๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันเลิกจ้างถึงวันฟ้อง เป็นเวลา ๓๑๑ วัน คิดดอกเบี้ย ๒๒๔,๐๐๕.๒๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๗๒,๙๒๘.๔๙ บาท ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย ๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันวันผิดนัดเป็นต้นไป และเสียเงินเพิ่มของค่าชดเชยค้างจ่ายในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ทุกระยะเวลา ๗ วัน ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๕,๒๕๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจนชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๔,๓๗๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันเลิกจ้าง (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๕ ของค่าชดเชย ๔,๓๗๔,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ทุกระยะเวลา ๗ วัน เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนปรึกษาแล้วที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๕ ของค่าชดเชย ๔,๓๗๔,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ทุกระยะเวลา ๗ วันหรือไม่ จำเลยไม่ได้จงใจไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ เนื่องจากจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์ตามสัญญาจ้าง และมีข้อตกลงระบุในสัญญาจ้างว่า “ลูกจ้างขอสละสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชย ค่าเสียหาย หรือเงินใดๆ จากนายจ้าง นอกเหนือจากสิทธิของลูกจ้างที่ระบุไว้ในสัญญานี้ในทุกกรณี กรณีจึงมีข้อโต้แย้งว่าระหว่างโจทก์กับจำเลยต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยตามที่โจทก์เรียกร้องหรือไม่ จึงไม่ถือว่าจำเลยจงใจไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เห็นว่า กรณีที่นายจ้างต้องเสียเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างร้อยละ ๑๕ ของเงินค้างจ่ายทุกระยะเวลา ๗ วัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคสอง นั้น จะต้องเป็นกรณีที่นายจ้างจงใจไม่จ่ายเงินดังกล่าวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีว่า จำเลยทราบดีถึงหน้าที่ในการจ่ายค่าชดเชย จำนวนเงินถูกต้องแน่นอนที่ต้องจ่ายเป็นค่าชดเชย กำหนดระยะเวลาในการจ่ายค่าชดเชย ทั้งจำเลยมีความพร้อมที่จะจ่ายค่าชดเชยนั้นได้ แต่ไม่ยอมจ่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คดีนี้จำเลยให้การต่อสู้ว่าไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์ตามสัญญาจ้างจึงไม่อาจนับระยะเวลาการทำงานตามสัญญาจ้างรวมเข้ากับระยะเวลาการทำงานของโจทก์ที่ทำงานกับจำเลยตามสัญญาจ้าง เมื่อจำเลยไม่ได้ต่อสัญญาจ้างกับโจทก์ โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายสินจ้าง

แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยหรือเงินใด ๆ แก่โจทก์ การที่จำเลยไม่จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ขณะเลิกจ้าง จึงมีเหตุให้จำเลยเชื่อว่าสามารถระงับการจ่ายเงินให้แก่โจทก์โดยชอบด้วยกฎหมายหาได้เป็นการจงใจไม่จ่ายค่าชดเชยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรแต่อย่างใดไม่ จำเลยจึงไม่ต้องเสียเงินเพิ่มให้แก่โจทก์ร้อยละ ๑๕ ของค่าชดเชยค้างจ่ายทุกระยะเวลา ๗ วัน ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าจำเลยต้องเสียเงินเพิ่มแก่โจทก์มานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๕ ของค่าชดเชยค้างจ่ายทุกระยะเวลา ๗ วัน นับแต่วันเลิกจ้าง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๒

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา